

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6552/2538

นาง เพ็ญจันทร์ ลีมโพธิ์  
นาย ภิญโญ ควนสุวรรณ

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2477

มาตรา 1466

ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่  
พ.ศ.2519 มาตรา 1471, มาตรา 1474

ป.วิ.พ. มาตรา 223 ทวิ, มาตรา 225

ทรัพย์สืบตามบัญชีทรัพย์มรดกรวม6รายการเป็นทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้มา  
ขณะที่ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ5เดิมการพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สิน  
ระหว่างสามีภรรยาประเภทใดต้องพิจารณาตามบทกฎหมายที่ใช้ในขณะที่ได้มาเมื่อ  
เจ้ามรดกได้รับมรดกและได้รับการยกให้ในระหว่างสมรสโดยไม่มีการระบุว่าให้เป็น  
สินเดิมหรือสินส่วนตัวทรัพย์สินดังกล่าวจึงเป็นสินสมรสระหว่างเจ้ามรดกกับภ. ตาม  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ5เดิมมาตรา1466แม้ต่อมาจะมีบทบัญญัติ  
บรรพ5แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ.2519ใช้บังคับ  
มีมาตรา1471บัญญัติให้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการ  
ให้โดยเสน่หาเป็นสินส่วนตัวและมาตรา1474บัญญัติให้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่าง  
สมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือและพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ได้  
ระบุว่าป็นสินสมรสจึงเป็นสินสมรสอันแตกต่างจากบทบัญญัติแห่งบรรพ5เดิมก็ตาม  
ก็ไม่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสอยู่แต่เดิมเปลี่ยนเป็นสินส่วนตัวของเจ้ามรดก

เพราะกฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่ได้บัญญัติให้เปลี่ยนแปลงไปตั้งกรณีสินเดิมจึงจะนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ5ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ.2519 มาตรา1471มาใช้บังคับแก่กรณีนี้หาได้ไม่เมื่อทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรสเจ้ามรดกคงมีส่วนแต่เพียงครั้งเดียวที่เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท ที่ศาลชั้นต้นฟังว่าทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินมรดกรวม4รายการเป็นสินสมรสนั้นไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นสินสมรสเพราะเหตุว่าเป็นทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้มาระหว่างสมรสโดยได้รับมรดกซึ่งไม่มีการระบุให้เป็นสินเดิมหรือสินส่วนตัวจึงเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1466ดังที่โจทก์ยกขึ้นกล่าวโต้แย้งในอุทธรณ์แต่อย่างใดอุทธรณ์ของโจทก์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน4รายการนี้จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชัดเจนไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา225วรรคหนึ่งแม้โจทก์อุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา223ทวิศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรของนายอุทัย ควนสุวรรณ เจ้ามรดกและนางเอี่ยม ควนสุวรรณ โดยเจ้ามรดกรับรองแล้ว โจทก์จึงเป็นผู้สืบสันดานของเจ้ามรดก เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2535 เจ้ามรดกถึงแก่ความตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้ มีทรัพย์สินมรดกหลายรายการรวมราคา 10,000,000 บาท ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินมรดกเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ซึ่งตกแก่ทายาทโดยธรรมและคู่สมรสรวม 5 คน รวมทั้งโจทก์และจำเลยด้วยตามบัญชีทายาทเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 คนละส่วนเท่า ๆ กัน โจทก์จำเลยร่วมเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกตามคำสั่งศาลจังหวัดราชบุรี แต่จำเลยทำบัญชีทรัพย์สินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ปิดบัง ยักยอก ไม่แจ้งทรัพย์สินมรดกตามบัญชีทรัพย์สินมรดกอันดับที่ 22, 23 และ 24 และแจ้งรายการค่าใช้จ่ายใน

การปลงศพและค่าจัดรูปที่ดินสูงกว่าความเป็นจริงไปมากโจทก์บอกกล่าวให้จำเลยแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่โจทก์ตามส่วนแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยแบ่งปันทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกตามบัญชีทรัพย์มรดกท้ายฟ้องหมายเลข 1 ให้โจทก์ 1 ใน 5 ส่วนคิดเป็นเงิน 2,000,000 บาท หากจำเลยไม่แบ่ง ให้ขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวนำเงินให้โจทก์ 1 ใน 5 ส่วนด้วย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า นายอุทัย ควนสุวรรณ เจ้ามรดกมีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายคือนางรวีวรรณ ควนสุวรรณ จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2486 มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือนางเปรมจิตต์ เกษมสันติภาพ อุบาสิกาสุนันทา สุนทรศรีและจำเลย ระหว่างอยู่กินด้วยกันมีทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันตามบัญชีทรัพย์มรดกท้ายฟ้องเอกสารหมายเลข 1 อันดับที่ 1 ถึง 21 และ 23 จึงเป็นสินสมรสระหว่างเจ้ามรดกกับนางรวีวรรณเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายทรัพย์สินดังกล่าวเฉพาะส่วนของเจ้ามรดกซึ่งมีเพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้นที่เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทส่วนทรัพย์ตามบัญชีทรัพย์มรดก อันดับที่ 22 เป็นผลประโยชน์จากสิทธิเก็บกินของนางรวีวรรณ และอันดับที่ 24 เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของจำเลยมิใช่เป็นมรดกแต่อย่างใด โจทก์มิได้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกและเจ้ามรดกก็ไม่เคยรับรองโจทก์ว่าเป็นบุตร โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับมรดก เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปลงศพเจ้ามรดกจำนวน 438,793 บาท และการจัดรูปที่ดินจำนวน 46,170.75 บาท รวม 484,963.75 บาท จำเลยได้จ่ายจากเงินส่วนตัวของจำเลย ขอให้กองมรดกของนายอุทัย ควนสุวรรณชำระหนี้จำนวน 484,963.75 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่ากองมรดกจะชำระแก่จำเลยเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ได้นำเงินส่วนตัวไปใช้จ่ายค่าปลงศพและค่าจัดรูปที่ดิน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกิน 200,000 บาท จำเลยได้รับเงินจากผู้มาช่วย

งานศพเจ้ามรดกเกินกว่า 200,000 บาท จึงเรียกร้องเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากกองมรดกไม่ได้ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ชั้นที่สองศาลมีคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งรับฟ้องแย้งของจำเลยและสั่งใหม่เป็นไม่รับฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกของนายอุทัยควนสุวรรณ ตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 อันดับที่ 1 ถึง อันดับที่ 21 และ อันดับที่ 23 ให้โจทก์ 1 ใน 5 ส่วนจากทั้งหมดหนึ่งของทรัพย์สินดังกล่าว หากไม่สามารถแบ่งได้ให้นำทรัพย์สิน อันดับที่ 3 ถึง อันดับที่ 21 และ อันดับที่ 23 เฉพาะส่วนที่เป็นทรัพย์สินมรดกออกขายทอดตลาด นำเงินมาแบ่งให้โจทก์ตามส่วนดังกล่าวคำขออนุญาตจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ตามที่ศาลชั้นต้นฟังมานายอุทัยควนสุวรรณ เจ้ามรดกกับนางรวีวรรณหรือระวีวรรณ จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2486 มีบุตรด้วยกัน 3 คน จำเลยเป็นบุตรคนโต โจทก์เป็นบุตรของเจ้ามรดกอันเกิดจากภริยาอื่นอีกคนหนึ่งซึ่งเจ้ามรดกรับรองแล้ว เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2535 มีทรัพย์สินที่เป็นมรดก 22 รายการตามบัญชีทรัพย์สินมรดกเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 อันดับที่ 1 ถึง 21 และ 23 ในส่วนเฉพาะทรัพย์สินที่โจทก์อุทธรณ์ขึ้นมา 10 รายการ นั้น ทรัพย์สิน อันดับที่ 9, 11, 14 และ 18 เป็นทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้รับมรดกระหว่างสมรส อันดับที่ 15 และที่ 17 เจ้ามรดกได้รับยกให้ระหว่างสมรสเช่นเดียวกันโดยการรับมรดกและการยกให้ นั้นไม่ได้แสดงไว้ว่าให้เป็นสินเดิมหรือเป็นสินส่วนตัว และได้มาก่อน พ.ศ. 2519 คดีมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในชั้นนี้แต่เพียงว่า ทรัพย์สินตาม

บัญชีทรัพย์สินมรดกเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 อันดับที่ 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 และ 21 นั้นเป็นสินส่วนตัวของเจ้ามรดกหรือเป็นสินสมรสระหว่างเจ้ามรดกกับนางรวิวรรณ โจทก์อุทธรณ์ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 เดิมก่อนการตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 ได้ยกเลิกแล้วและทรัพย์สิน 10 รายการ ดังกล่าวเจ้ามรดกได้มาโดยการรับมรดกและได้รับยกให้ซึ่งไม่มีการระบุว่าให้เป็นสินสมรส จึงถือเป็นสินส่วนตัวของเจ้ามรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 มาตรา 1471 ศาลฎีกาเห็นว่าสำหรับทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินมรดกเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 อันดับที่ 9, 11, 14, 15, 17 และ 18 เจ้ามรดกได้มาขณะที่ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิม การพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาประเภทใดต้องพิจารณาตามบทกฎหมายที่ใช้ในขณะที่ได้มา เมื่อเจ้ามรดกได้รับมรดกและได้รับการยกให้ในระหว่างสมรสโดยไม่มีการระบุว่าให้เป็นสินเดิมหรือสินส่วนตัวทรัพย์สินดังกล่าวจึงเป็นสินสมรสระหว่างเจ้ามรดกกับนางรวิวรรณตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิม มาตรา 1466 แม้ต่อมาจะมีบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 ใช้บังคับมีมาตรา 1471 บัญญัติให้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หาเป็นสินส่วนตัว และมาตรา 1474 บัญญัติให้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือและพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ได้ระบุว่าเป็นสินสมรส จึงเป็นสินสมรส อันแตกต่างจากบทบัญญัติแห่งบรรพ 5 เดิมก็ตาม ก็ไม่ทำให้ทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสอยู่แต่เดิมเปลี่ยนเป็นสินส่วนตัวของเจ้ามรดก เพราะกฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่ได้บัญญัติให้เปลี่ยนแปลงไปดังกรณีสินเดิม จึงจะนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 มาตรา 1471 มาใช้บังคับแก่กรณีนี้หาได้ไม่ เมื่อทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรสเจ้ามรดกคงมีส่วนแต่เพียงครึ่งเดียวที่เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้แบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ 1

ใน 5 ส่วนจากกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินดังกล่าวชอบแล้ว ส่วนทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สิน  
มรดกอันดับที่ 12, 13, 19 และ 21 ซึ่งโจทก์อุทธรณ์ว่า การที่ศาลชั้นต้นฟังว่าเป็นสิน  
สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 เดิมซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วไม่  
ชอบด้วยนั้น เห็นว่าที่ศาลชั้นต้นฟังว่าทรัพย์สิน 4 รายการดังกล่าวเป็นสินสมรสนั้น  
ไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นสินสมรสเพราะเหตุว่าเป็นทรัพย์สินที่เจ้ามรดกได้มาระหว่าง  
สมรสโดยได้รับมรดกซึ่งไม่มีการระบุให้เป็นสินเดิมหรือสินส่วนตัวจึงเป็นสินสมรส  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1466 เดิม ดังที่โจทก์ยกขึ้นกล่าวโต้  
แย้งในอุทธรณ์แต่อย่างใด อุทธรณ์ของโจทก์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 4 รายการนี้ จึงเป็น  
อุทธรณ์ที่ไม่ชัดแจ้งไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225  
วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รามชางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ